

๕. ค่าธรรมเนียมศาล

๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งมีทุนทรัพย์ในคดีเป็นเงินจำนวน ๓๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในจำนวนสูงสุด คือ เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล และศาลได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครบถ้วนแล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง โดยขอเพิ่มเติมในส่วน of ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท เมื่อค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอในคำฟ้องครั้งแรกจำนวน ๓๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท กับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอในคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องจำนวน ๑๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นค่าเสียหายที่มาจากมูลเหตุเดียวกัน ทุนทรัพย์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมมานี้ย่อมรวมเข้าไปในทุนทรัพย์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอในคำฟ้องครั้งแรก เมื่อรวมทุนทรัพย์ในคดีนี้จึงเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๖,๙๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมศาลที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระได้สูงสุด คือ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เหลือเงินค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องชำระจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท การที่ศาลมีคำสั่ง

